



PUTUSAN

Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Risman Harahap
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/30 November 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan PSR XI Prum.Griya Angsana Dsn
VIII Kel.Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



9. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

10. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1. Muhammad Habibi, S.H., M.H., 2. Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., 3. Linny Syahvitri Kusuma, S.H., dan 4. Idam Harahap, S.H., Para Advokat pada Law Office Muhammad Habibi & Partners, berkantor di Komplek Bintaro Jaya Jalan Mandar V Blok DC 4 No.9 Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa Dengan Sengaja Merampas nyawa Orang Lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana (dalam dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risman Harahap dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar uang restitusi sebesar Rp.253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan surat LPSK Nomor : R-1861/4.1/IP/LPSK/07/2023 tanggal 20 Juli 2023;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Goni warna Putih;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Keping CD yang berisikan 3 salinan remanan CCTV;
- 1 (satu) Buah Lobe Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Warna Merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa menyatakan kalau Ianya sudah mengerti serta memahaminya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 21 September 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sementara Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapinya yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yang selengkapnya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RISMAN HARAHAH sekitar hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan Selasa tanggal 22 November 2022 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai atau yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Sudirgo sekitar pukul 08.00 WIB menjemput saksi Rumiana dirumahnya untuk mengantarkan saksi Rumiana dan Korban Safitri ke Jalan Emas Sei Rengas II Medan Area Kota Medan tepatnya didepan yang Yang Lim Plaza dengan tujuan untuk menerima sembako, kemudian setelah saksi Rumiana dan Korban Safitri berada di tempat tersebut untuk beberapa lama, saksi Rumiana menemui saksi Sutrisno untuk menitipkan Korban Safitri untuk sementara dikarenakan saksi Rumiana akan pergi ke kamar mandi, dimana maksud dari saksi Rumiana

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan Korban Safitri kepada saksi Sutrisno dikarenakan Korban Safitri dalam keadaan cacat mental;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap berangkat dari rumah menuju jalan emas dengan mengendarai sepeda motor listrik warna merah, sesampainya Terdakwa Risman Harahap di Jalan Emas sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Risman Harahap berhenti di depan saksi Sutrisno dan Korban Safitri, kemudian Korban Safitri meminta uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga kali kepada Terdakwa Risman Harahap, yang mana saksi Sutrisno kemudian memarahi korban Safitri, selanjutnya Terdakwa Risman Harahap pergi ke depan Yang Lim Plaza yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berhenti, kemudian Terdakwa Risman Harahap memanggil Korban Safitri, dimana Korban Safitri mendatangi Terdakwa Risman Harahap dan meminta uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa Risman Harahap "nanti ku kasih ikut dulu naik", kemudian Korban Safitri, dikarenakan kondisinya yang cacat mental terpedaya oleh Terdakwa Risman Harahap sehingga Korban Safitri naik keatas sepeda motor milik Terdakwa Risman Harahap dan Terdakwa Risman Harahap dengan kesadarannya membawa Korban Safitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari saksi Rumiana, dimana sebelumnya antara Terdakwa Risman Harahap dengan Korban Safitri tidaklah saling mengenal, selanjutnya perbuatan Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri tersebut terlihat oleh saksi Sutrisno, sehingga saksi Sutrisno berteriak dengan keras "Pukimak mau kau bawa kemana anak orang itu", kemudian saksi Sutrisno menceritakan hal tersebut kepada saksi Rumiana dan saksi Rumiana berusaha mengejar atau mencari Korban Safitri akan tetapi tidak menemukannya;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri ke jalan Datuk Kabu Pasar III Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Mesjid Nurul Huda, kemudian Korban Safitri mengatakan hendak kencing, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri pergi ke Masjid Nurul Huda menuju toilet, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Korban Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri ke tempat jualan es, kemudian Korban Safitri mengatakan kepada Terdakwa Risman Harahap kencing, kemudian Terdakwa Risman Harahap mengantarkan Korban Safitri ke toilet Masjid Nurul Huda, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Terdakwa Risman Harahap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka kaos warna hitam yang dipakainya dan Terdakwa Risman Harahap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Korban Safitri untuk dipakai Korban Safitri, selanjutnya Korban Safitri masuk lagi kedalam toilet untuk mengganti baju warna

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang dipakai sebelumnya dengan kaos warna hitam, kemudian Terdakwa Risman Harahap dan Korban Safitri keluar dari Masjid Nurul Huda, dimana Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri pergi tanpa izin dari Saksi Rumiana selaku orang tuanya tidak mengembalikan Korban Safitri ke tempat dimana Korban Safitri dibawa oleh Terdakwa Risman Harahap, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 11.00 WIB, korban Safitri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, berada didalam goni di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir Sungai Denai;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/10/XI/2022/RS. Bhayangkara Tanggal 24 November 2022 An. Safitri dengan kesimpulan pada intinya :

Telah diperiksa sosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.....

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan dan mata kiri, dada, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri dan bibir kecil kemaluan, dijumpai luka lecet pada bahu dan tungkai bawah kanan, dijumpai luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara.....

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai darah dibawah selaput tipis otak kiri dan kanan, dijumpai pasir pada saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas.....

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru paru akibat tenggelam di air disertai perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.....

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RISMAN HARAHAP sekitar hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan Selasa tanggal 22 November 2022 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai atau yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Sudirgo sekitar pukul 08.00 WIB menjemput saksi Rumiana dirumahnya untuk mengantarkan saksi Rumiana dan Korban Safitri ke Jalan Emas Sei Rengas II Medan Area Kota Medan tepatnya didepan yang Yang Lim Plaza dengan tujuan untuk menerima sembako, kemudian setelah saksi Rumiana dan Korban Safitri berada di tempat tersebut untuk beberapa lama, saksi Rumiana menemui saksi Sutrisno untuk menitipkan Korban Safitri untuk sementara dikarenakan saksi Rumiana akan pergi ke kamar mandi, dimana maksud dari saksi Rumiana menitipkan Korban Safitri kepada saksi Sutrisno dikarenakan Korban Safitri dalam keadaan cacat mental;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap berangkat dari rumah menuju jalan emas dengan mengendarai sepeda motor listrik warna merah, sesampainya Terdakwa Risman Harahap di Jalan Emas sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Risman Harahap berhenti di depan saksi Sutrisno dan Korban Safitri, kemudian Korban Safitri meminta uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga kali kepada Terdakwa Risman Harahap, yang mana saksi Sutrisno kemudian memarahi korban Safitri, selanjutnya Terdakwa Risman Harahap pergi ke depan Yang Lim Plaza yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berhenti, kemudian Terdakwa Risman Harahap memanggil Korban Safitri, dimana Korban Safitri mendatangi Terdakwa Risman Harahap dan meminta uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa Risman Harahap "nanti ku kasih ikut dulu naik", kemudian Korban Safitri, dikarenakan kondisinya yang cacat mental terpedaya oleh Terdakwa Risman Harahap sehingga Korban Safitri naik keatas sepeda motor milik Terdakwa Risman Harahap dan Terdakwa Risman Harahap dengan kesadarannya membawa Korban Safitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari saksi Rumiana, dimana sebelumnya antara Terdakwa Risman Harahap dengan Korban Safitri tidaklah saling mengenal, selanjutnya perbuatan Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri tersebut terlihat oleh saksi Sutrisno, sehingga saksi Sutrisno berteriak dengan

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras “Pukimak mau kau bawa kemana anak orang itu”, kemudian saksi Sutrisno menceritakan hal tersebut kepada saksi Rumiana dan saksi Rumiana berusaha mengejar atau mencari Korban Safitri akan tetapi tidak menemukannya;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri ke jalan Datuk Kabu Pasar III Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Masjid Nurul Huda, kemudian Korban Safitri mengatakan hendak kencing, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri pergi ke Masjid Nurul Huda menuju toilet, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Korban Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri ke tempat jualan es, kemudian Korban Safitri mengatakan kepada Terdakwa Risman Harahap kencing, kemudian Terdakwa Risman Harahap mengantarkan Korban Safitri ke toilet Masjid Nurul Huda, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Terdakwa Risman Harahap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka kaos warna hitam yang dipakainya dan Terdakwa Risman Harahap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Korban Safitri untuk dipakai Korban Safitri, selanjutnya Korban Safitri masuk lagi kedalam toilet untuk mengganti baju warna hijau yang dipakai sebelumnya dengan kaos warna hitam, kemudian Terdakwa Risman Harahap dan Korban Safitri keluar dari Masjid Nurul Huda, dimana Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri pergi tanpa izin dari Saksi Rumiana selaku orang tuanya tidak mengembalikan Korban Safitri ke tempat dimana Korban Safitri dibawa oleh Terdakwa Risman Harahap, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 11.00 WIB, korban Safitri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, berada didalam goni di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir Sungai Denai;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/10/XI/2022/RS. Bhayangkara Tanggal 24 November 2022 An. Safitri dengan kesimpulan pada intinya :

Telah diperiksa sosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.....

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan dan mata kiri, dada, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri dan bibir kecil kemaluan, dijumpai luka lecet pada bahu dan tungkai bawah kanan, dijumpai luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara.....

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai darah dibawah selaput tipis otak kiri dan kanan, dijumpai pasir pada saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas.....

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru paru akibat tenggelam di air disertai perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.....

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa RISMAN HARAHAH pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul antara 17.12 WIB sampai dengan Selasa tanggal 22 November 2022 Sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai atau yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Sudirgo sekitar pukul 08.00 WIB menjemput saksi Rumiana dirumahnya untuk mengantarkan saksi Rumiana dan Korban Safitri ke Jalan Emas Sei Rengas II Medan Area Kota Medan tepatnya didepan yang Yang Lim Plaza dengan tujuan untuk menerima sembako, kemudian setelah saksi Rumiana dan Korban Safitri berada di tempat tersebut untuk beberapa lama, saksi Rumiana menemui saksi Sutrisno untuk menitipkan Korban Safitri untuk sementara dikarenakan saksi Rumiana akan pergi ke kamar mandi, dimana maksud dari saksi Rumiana menitipkan Korban Safitri kepada saksi Sutrisno dikarenakan Korban Safitri dalam keadaan cacat mental;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap berangkat dari rumah menuju jalan emas dengan mengendarai sepeda motor listrik warna merah, sesampainya Terdakwa Risman Harahap di Jalan Emas sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Risman Harahap berhenti di depan saksi Sutrisno dan Korban Safitri,

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Korban Safitri meminta uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga kali kepada Terdakwa Risman Harahap, yang mana saksi Sutrisno kemudian memarahi korban Safitri, selanjutnya Terdakwa Risman Harahap pergi ke depan Yang Lim Plaza yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berhenti, kemudian Terdakwa Risman Harahap memanggil Korban Safitri, dimana Korban Safitri mendatangi Terdakwa Risman Harahap dan meminta uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa Risman Harahap “nanti ku kasih ikut dulu naik”, kemudian Korban Safitri, dikarenakan kondisinya yang cacat mental terpedaya oleh Terdakwa Risman Harahap sehingga Korban Safitri naik keatas sepeda motor milik Terdakwa Risman Harahap dan Terdakwa Risman Harahap dengan kesadarannya membawa Korban Safitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari saksi Rumiana, dimana sebelumnya antara Terdakwa Risman Harahap dengan Korban Safitri tidaklah saling mengenal, selanjutnya perbuatan Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri tersebut terlihat oleh saksi Sutrisno, sehingga saksi Sutrisno berteriak dengan keras “Pukimak mau kau bawa kemana anak orang itu”, kemudian saksi Sutrisno menceritakan hal tersebut kepada saksi Rumiana dan saksi Rumiana berusaha mengejar atau mencari Korban Safitri akan tetapi tidak menemukannya;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri ke jalan Datuk Kabu Pasar III Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Mesjid Nurul Huda, kemudian Korban Safitri mengatakan hendak kencing, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri pergi ke Masjid Nurul Huda menuju toilet, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Korban Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri ke tempat jualan es, kemudian Korban Safitri mengatakan kepada Terdakwa Risman Harahap kencing, kemudian Terdakwa Risman Harahap mengantarkan Korban Safitri ke toilet Masjid Nurul Huda, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Terdakwa Risman Harahap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka kaos warna hitam yang dipakainya dan Terdakwa Risman Harahap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Korban Safitri untuk dipakai Korban Safitri, selanjutnya Korban Safitri masuk lagi kedalam toilet untuk mengganti baju warna hijau yang dipakai sebelumnya dengan kaos warna hitam, kemudian Terdakwa Risman Harahap dan Korban Safitri keluar dari Masjid Nurul Huda, dimana Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri pergi tanpa izin dari Saksi Rumiana selaku orang tuanya tidak mengembalikan Korban Safitri ke tempat dimana Korban Safitri dibawa oleh Terdakwa Risman Harahap,

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 11.00 WIB, korban Safitri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, berada didalam goni di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir Sungai Denai;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/10/XI/2022/RS. Bhayangkara Tanggal 24 November 2022 An. Safitri dengan kesimpulan pada intinya :

Telah diperiksa sosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.....

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan dan mata kiri, dada, anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri dan bibir kecil kemaluan, dijumpai luka lecet pada bahu dan tungkai bawah kanan, dijumpai luka robek baru dan luka robek lama pada selaput dara.....

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai darah dibawah selaput tipis otak kiri dan kanan, dijumpai pasir pada saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas.....

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru paru akibat tenggelam di air disertai perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285KUHPidana.

Atau :

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa RISMAN HARAHAH sekitar hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidak masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidak masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Emas, Sei Rengas II, Kec. Medan Area Kota Medan atau yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Sudirgo sekitar pukul 08.00 WIB menjemput saksi Rumiana dirumahnya untuk mengantarkan saksi Rumiana dan Korban Safitri ke Jalan Emas Sei Rengas II Medan Area Kota Medan tepatnya didepan yang Yang Lim Plaza dengan tujuan untuk menerima sembako, kemudian setelah saksi Rumiana dan Korban Safitri berada di tempat tersebut untuk beberapa lama, saksi Rumiana menemui saksi Sutrisno untuk menitipkan Korban Safitri untuk sementara dikarenakan saksi Rumiana akan pergi ke kamar mandi, dimana maksud dari saksi Rumiana menitipkan Korban Safitri kepada saksi Sutrisno dikarenakan Korban Safitri dalam keadaan cacat mental;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap berangkat dari rumah menuju jalan emas dengan mengendarai sepeda motor listrik warna merah, sesampainya Terdakwa Risman Harahap di Jalan Emas sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Risman Harahap berhenti di depan saksi Sutrisno dan Korban Safitri, kemudian Korban Safitri meminta uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga kali kepada Terdakwa Risman Harahap, yang mana saksi Sutrisno kemudian memarahi korban Safitri, selanjutnya Terdakwa Risman Harahap pergi ke depan Yang Lim Plaza yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berhenti, kemudian Terdakwa Risman Harahap memanggil Korban Safitri, dimana Korban Safitri mendatangi Terdakwa Risman Harahap dan meminta uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa Risman Harahap “nanti ku kasih ikut dulu naik”, kemudian Korban Safitri, dikarenakan kondisinya yang cacat mental terpedaya oleh Terdakwa Risman Harahap sehingga Korban Safitri naik keatas sepeda motor milik Terdakwa Risman Harahap dan Terdakwa Risman Harahap dengan kesadarannya membawa Korban Safitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari saksi Rumiana, dimana sebelumnya antara Terdakwa Risman Harahap dengan Korban Safitri tidaklah saling mengenal, selanjutnya perbuatan Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri tersebut terlihat oleh saksi Sutrisno, sehingga saksi Sutrisno berteriak dengan keras “Pukimak mau kau bawa kemana anak orang itu”, kemudian saksi Sutrisno menceritakan hal tersebut kepada saksi Rumiana dan saksi Rumiana berusaha mengejar atau mencari Korban Safitri akan tetapi tidak menemukannya;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri ke jalan Datuk Kabu Pasar III Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Mesjid Nurul Huda, kemudian Korban Safitri mengatakan hendak kencing, sehingga Terdakwa

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman membawa Korban Safitri pergi ke Masjid Nurul Huda menuju toilet, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Korban Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri ke tempat jualan es, kemudian Korban Safitri mengatakan kepada Terdakwa Risman Harahap kencing, kemudian Terdakwa Risman Harahap mengantarkan Korban Safitri ke toilet Masjid Nurul Huda, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Terdakwa Risman Harahap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka kaos warna hitam yang dipakainya dan Terdakwa Risman Harahap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Korban Safitri untuk dipakai Korban Safitri, selanjutnya Korban Safitri masuk lagi kedalam toilet untuk mengganti baju warna hijau yang dipakai sebelumnya dengan kaos warna hitam, kemudian Terdakwa Risman Harahap dan Korban Safitri keluar dari Masjid Nurul Huda, dimana Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri pergi tanpa izin dari Saksi Rumiana selaku orang tuanya tidak mengembalikan Korban Safitri ke tempat dimana Korban Safitri dibawa oleh Terdakwa Risman Harahap, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 11.00 WIB, korban Safitri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, berada didalam goni di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir Sungai Denai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328KUHPidana.

Atau :

Kelima :

Bahwa ia Terdakwa RISMAN HARAHAH sekitar hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Emas, Sei Rengas II, Kec. Medan Area Kota Medan atau yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Sudirgo sekitar pukul 08.00 WIB menjemput saksi Rumiana dirumahnya untuk mengantarkan saksi Rumiana dan Korban Safitri ke Jalan Emas Sei Rengas II Medan Area Kota Medan tepatnya didepan yang Yang Lim Plaza dengan tujuan untuk menerima sembako, kemudian setelah saksi Rumiana dan Korban Safitri

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat tersebut untuk beberapa lama, saksi Rumiana menemui saksi Sutrisno untuk menitipkan Korban Safitri untuk sementara dikarenakan saksi Rumiana akan pergi ke kamar mandi, dimana maksud dari saksi Rumiana menitipkan Korban Safitri kepada saksi Sutrisno dikarenakan Korban Safitri dalam keadaan cacat mental;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap berangkat dari rumah menuju jalan emas dengan mengendarai sepeda motor listrik warna merah, sesampainya Terdakwa Risman Harahap di Jalan Emas sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa Risman Harahap berhenti di depan saksi Sutrisno dan Korban Safitri, kemudian Korban Safitri meminta uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga kali kepada Terdakwa Risman Harahap, yang mana saksi Sutrisno kemudian memarahi korban Safitri, selanjutnya Terdakwa Risman Harahap pergi ke depan Yang Lim Plaza yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berhenti, kemudian Terdakwa Risman Harahap memanggil Korban Safitri, dimana Korban Safitri mendatangi Terdakwa Risman Harahap dan meminta uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa Risman Harahap "nanti ku kasih ikut dulu naik", kemudian Korban Safitri, dikarenakan kondisinya yang cacat mental terpedaya oleh Terdakwa Risman Harahap sehingga Korban Safitri naik keatas sepeda motor milik Terdakwa Risman Harahap dan Terdakwa Risman Harahap dengan kesadarannya membawa Korban Safitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari saksi Rumiana, dimana sebelumnya antara Terdakwa Risman Harahap dengan Korban Safitri tidaklah saling mengenal, selanjutnya perbuatan Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri tersebut terlihat oleh saksi Sutrisno, sehingga saksi Sutrisno berteriak dengan keras "Pukimak mau kau bawa kemana anak orang itu", kemudian saksi Sutrisno menceritakan hal tersebut kepada saksi Rumiana dan saksi Rumiana berusaha mengejar atau mencari Korban Safitri akan tetapi tidak menemukannya;

Bahwa selanjutnya, Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri ke jalan Datuk Kabu Pasar III Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Mesjid Nurul Huda, kemudian Korban Safitri mengatakan hendak kencing, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri pergi ke Masjid Nurul Huda menuju toilet, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Korban Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri ke tempat jualan es, kemudian Korban Safitri mengatakan kepada Terdakwa Risman Harahap kencing, kemudian Terdakwa Risman Harahap mengantarkan Korban Safitri ke toilet Masjid Nurul Huda, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Terdakwa Risman Harahap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaos warna hitam yang dipakainya dan Terdakwa Risman Harahap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Korban Safitri untuk dipakai Korban Safitri, selanjutnya Korban Safitri masuk lagi kedalam toilet untuk mengganti baju warna hijau yang dipakai sebelumnya dengan kaos warna hitam, kemudian Terdakwa Risman Harahap dan Korban Safitri keluar dari Masjid Nurul Huda, dimana Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri pergi dari tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri pergi tanpa izin dari Saksi Rumiana selaku orang tuanya tidak mengembalikan Korban Safitri ke tempat dimana Korban Safitri dibawa oleh Terdakwa Risman Harahap, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 11.00 WIB, korban Safitri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, berada didalam goni di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir Sungai Denai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian selanjutnya oleh Terdakwa menerangkan kalau Ianya telah mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksespsi) karena segala sesuatunya akan disampaikan dalam pembelaan Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didalam persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing:

1. Saksi bernama Rumiana, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ketika Saksi didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan matinya anak Saksi bernama Safitri, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadian itu terjadi;
- Bahwa Safitri (korban) ini adalah merupakan anak yang memiliki cacat mental sejak kecil yang hanya tau makan dan meminta uang kepada orang lain dengan cara mengatakan : "minta goceng";
- Bahwa benar Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Risman Harahap tersebut;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir sungai Denai;
- Bahwa keseharian Saksi dengan korban Safitri adalah mengemis didepan Yang Lim Plaza;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana korban Safitri (korban) ditemukan dalam keadaan telanjang dengan luka-luka yang mana jasad korban berada didalam 1 (satu) buah goni;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal Saksi sedang pergi ke kamar mandi disepertaran Yang Lim Plaza, dimana saat itu Saksi meninggalkan Safitri (korban) hanya beberapa menit saja, setelah Saksi keluar dari kamar mandi Saksi tidak melihat Safitri (korban) berada ditempat itu, lalu Saksi mencari korban (anak Saksi) namun tidak ketemu juga, dan Saksi Sutrisno mengatakan kepada Saksi kalau Safitri (korban) dibawa oleh seorang laki-laki yang berjenggot memakai peci dan jubah putih dengan menggunakan sepeda listrik;
- Bahwa setelah melihat jasad Safitri (korban) dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian kepala, lecet pada bagian bahu kiri dan paha kiri dan luka pada bagian kelamin Safitri (korban);
- Bahwa akibat Safitri (korban) ditemukan meninggal dunia dikarenakan Safitri (korban) terikat didalam 1 (satu) buah goni yang jasadnya berada di jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir sungai Denai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi bernama **Bulgari Tanjung alias Syaiful**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ketika Saksi didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Saksi Rumiana (ibu korban Safitri) atas perkara pembunuhan yang dialami oleh anak kandung saksi bernama Safitri, namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kejadian itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Safitri (korban) ini adalah merupakan anak yang memiliki cacat mental sejak kecil yang hanya tau makan dan meminta uang kepada orang lain dengan cara mengatakan : "minta goceng";
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian pembunuhan atas diri korban Safitriterjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir sungai Denai;
- Bahwa benar Saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi sedang berada di Jalan Wahidin yang bersebelahan berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari Jalan Emas Sei Rengas II Medan Area Kota Medan tepatnya di depan Yanglim Plaza tepatnya dimana Saksi Rumiana dan korban Safitri berada untuk menerima bantuan Sembako dari orang kaya yang lewat;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi didatangi oleh Saksi Rumiana, dimana Saksi pada saat itu di Pasar Timah sedang tidur, lalu Saksi Rumiana membangunkan saksi dan mengatakan : "Anak saya dilarikan orang yang berjenggot memakai sepeda listrik wama merah, memakai peci dan jubah putih" lalu Saksi menanyakan yang mana orangnya lalu Saksi Rumiana mengatakan : "yang itu yang sering datang-datang jumpai cewek-cewek di jalan Wahidin" kemudian Saksi mengecek mesjid di Jalan gajah lalu menanyakan di mesjid tersebut sesuai ciri-ciri yang dijelaskan Saksi, kemudian pengurus mesjid mengatakan bahwa nama orang tersebut adalah bernama Risman Harahap;
- Bahwa menurut informasi yang diterima dan dibukanya rekaman gambar CCTV, dimana dilihat Terdakwa sedang membonceng seorang perempuan yang bernama Safitri pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dari Jalan Emas Sei rengas II Medan Area Kota Medan tepatnya di depan Yanglim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor listrik warna merah kemudian Saksi mengatakan bahwa yang membawa sepeda motor listrik tersebut adalah milik Terdakwa Risman Harahap, dimana Terdakwa ini sering datang ke Jalan Wahidin dan Jalan emas untuk menggoda gadis muda atau janda dimana Saksi melihat dia sering menggoda gadis muda atau janda;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Risman Harahap ini di Jalan Wahidin pada saat Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi sebagai tukang pangkas ditembung;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Risman Harahap ini membawa korban Safitri tidak ada meminta ijin kepada Saksi Rumiana selaku ibu kandungnya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rumiana (ibu korban) menemukan korban Safitri sudah tidak bernyawa lagi (sudah meninggal dunia) di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir sungai Denai;

Bahwa atas keterangan tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi bernama Sudirgo, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ketika Saksi mendengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami oleh korban Safitri tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian yang sesungguhnya dan siapa pelakunya;

- Bahwa Safitri (korban) ini adalah merupakan anak yang memiliki cacat mental sejak kecil yang hanya tau makan dan meminta uang kepada orang lain dengan cara mengatakan : “minta goceng”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian pembunuhan atas diri korban Safitriterjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir sungai Denai;

- Bahwa dimana pada saat kejadian tersebut, Saksi ditelepon oleh Saksi Rumiana (ibu korban) yang mengatakan bahwa korban Safitri telah meninggal dunia di RS.Bhayangkara Kota Medan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 08 : 00 Wib dimana Saksi menjemput Saksi Rumiana dan korban Safitri dirumahnya di Jalan Medan Area Selatan untuk diantar ke Yanglim Plaza, kemudian Saksi mengantar Saksi Rumiana dan korban Safitri. Kemudian sesampainya dilokasi Saksi hendak pergi ke Jalan Wahidin untuk mencari sewa, lalu Terdakwa Risman Harahap meminta untuk diantar ke Jalan Wahidin buat mengambil sepeda motor listrik yang sedang di titipkan disana, laluSaksi mengantar Terdakwa Risman Harahap ke lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa memberikan uang ongkos kepada Saksi sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian saksi pergi kejalan Thamrin untuk mencari sewa kembali dan selanjutnya Saksi Rumiana

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi dan mengatakan bahwa anak Saksi Rumiana hilang dibawa orang yang berjubah hitam memakai lobe berjenggot dan atas informasi tersebut kemudian Saksi menuju ke Yanglim Plaza dan menemui Saksi Rumiana;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rumiana mencari korban Safitri ke Mesjid di Jalan Gajah kemudian saksi bertanya kepada jemaat disitu apakah melihat ciri-ciri tersebut namun Saksi bersama dengan Saksi Rumiana tidak mendapat informasi tentang keberadaan korban Safitri tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi ditelpon Saksi Rumiana dan mengatakan bahwa korban Safitri sudah meninggal dunia di Rumah Saksi Bhayangkara kemudian Saksi membawa Saksi Rumiana ke Rs Bhayangkara untuk melihat jenazah dari korban Safitri;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada diperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kepada saksi dimana Terdakwa Risman Harahap ada menjemput korban Safitri pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor listrik warna merah dari Jalan Emas Sei Renggas II Medan Area Kota Medan;

- Bahwa dimana korban Safitri sudah meninggal duniadengan kondisi terbungkus didalam 1 (satu) buah goni di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan atau tepatnya di Pinggir Sungai pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;

- Bahwa benar sebelum korban meninggal dunia, Saksi Rumiana ada membuat laporan ke Polsek Medan Area atas hilangnya anaknya yang bernama Safitri (korban);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

4. Saksi bernama **Muhammad Saleh**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ketika Saksi didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Risman Harahap maupun korban Safitri;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi adalah bekerja sebagai pengalih jalan di Jalan Umum Datuk Kabu karena ada perbaikan jalan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan denganditemukannya mayat seorang perempuan yang tidak dikenal identitasnya di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir sungai Denai didalam 1 (satu) buah goni yang dalam kondisi goni tersebut terikat;
- Bahwa selama Saksi bekerja dari pukul 13.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib tidak ada seorang laki-laki yang memakai Lobe/peci putih mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor listrik membonceng seorang perempuan dan menurunkan seorang perempuan yang diboncengnya dilokasi tempat Saksi sedang bekerja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi bernama Togu Franshery Malau, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar ketika saksi didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami oleh korban Safitri tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian yang sesungguhnya dan siapa pelakunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian pembunuhan atas diri korban Safitriterjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir sungai Denai;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang kejalan Emas lalu bertemu dengan korban Safitri, yang mana korban Safitri ini adalah merupakan salah seorang pengemis di Jalan Emas dan Cacat mental meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “minta goceng”, lalu Terdakwa menjawab “ayoklah, naik nanti saya kasih”, lalu korban Safitri naik keatas sepeda motor Terdakwa dan langsung membawa pergi korban Safitri ke Jalan Datuk Kabu Pasar III Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang tepatnya di Mesjid Nurul Huda untuk berganti pakaian korban Safitri dengan pakaian yang dikenakan Terdakwa;



- Bahwa adapun Saksi mengetahui peristiwa tersebut dimana setelah penemuan mayat korban Safitri tersebut kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian lalu mengamankan barang bukti berupa goni mayat tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan identitas korban Safitri yang kemudian menghubungi keluarga korban sambil membuka rekaman CCTV yang memperlihatkan korban Safitri pergi bersama Terdakwa Risman Harahap sedang berboncengan kemudian kami langsung mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli hukum pidana bernama **Dr.Alpi Sahari, S.H., M.Hum** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar ketika didengar keterangannya maka Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban bernama Safitri;
- Bahwa Terlebih dahulu ahli jelaskan bahwa hukum pidana mengklasifikasi terhadap delik-delik yang dirumuskan secara materil (*de delicten met materiele omschrijving*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUH Pidana dan Pasal 338 KUH Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah kejahatan pembunuhan yang terkandung dalam Buku I KUHP BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Manusia mulai dari Pasal 338 KUH Pidana hingga Pasal 350 KUHP Tindak pidana pembunuhan di dalam KUH Pidana termasuk kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yakni penyerangan terhadap nyawa orang lain. Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut :
 - a. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHPidana), yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.
 - b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi : "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun". c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun;

- Bahwa benar Pembunuhan dan pembunuhan berencana memiliki kualifikasi perbedaan terkait unsur dolus yakni kesengajaan. Di dalam pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana corak dolusnya yakni dolus repentinus atau impetus adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba, di samping itu bahwa dolus premeditatus adalah kebalikan dari dolus repentinus yakni kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya dalam Bahasa Belanda berbunyi : "Hj dieopzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, Wordt als schuldig aan moord, gestraf met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jarer". Artinya : "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun";

- Bahwa berdasarkan uraian ahli di atas terkait tatbestandmassigheid dikaitkan dengan unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit dan strafbaarheid van den persoon terhadap isi rumusan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, secara formal perbedaannya terletak pada ada dan tidak adanya voorbedachte raad. Pada unsur direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat sehingga dapat dikatakan direncanakan terlebih dahulu yaitu : Pertama, memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam Suasana tenang. Pada unsur

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



pertama, yang dimaksudkan memutuskan kehendak dalam suasana tenang yaitu pada saat melakukan pembunuhan, suasana batin sang pelaku dalam keadaan tenang. Dalam hal ini, sebelumnya dia telah mempertimbangkan dengan kepala dingin tentang untung dan ruginya. Apabila tidak dalam suasana tenang, dia tak dapat memikirkan dan mempertimbangkan secara mendalam mengenai keputusannya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur kedua yaitu, adanya tenggang waktu yang cukup antara sejak dipertimbangkan dan diputuskan keputusan untuk membunuh dan pelaksanaannya. Lama waktunya tidak tergantung pada waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Mengenai syarat ketiga, berupa pelaksanaan dilakukan dalam suasana tenang yang dimaksudkan batin pada saat melaksanakan tindak pidana pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan alasan lainnya yang mengakibatkan hati tidak tenang. Syarat ketiga dianggap sebagai pembuktian telah adanya pembunuhan berencana, bukan membuktikan adanya rencana;

- Bahwa Terlebih dahulu ahli jelaskan unsur di dalam hukum pidana sebagai strafbaarfeit berkaitan dengan tatbestandmassigheit yang di dalamnya terdapat objektif onrechtselement sebagai perbuatan nyata yang kasat mata memenuhi unsur delik dan subjektif onrechtselement sebagai niat atau sikap batin dari pelaku sebagai syarat siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dapatlah dikatakan bahwa untuk bisa dijatuhi pidana maka seorang pelaku harus memenuhi kedua unsur tersebut, baik objektif onrechtselement maupun subjektif onrechtselement. Tegasnya kedua unsur melawan hukum tersebut bersifat mutlak. Subjektif onrechtselement hanya dapat diketahui dengan adanya objektif onrechtselement artinya bahwa objektif onrechtselement sebagai elemen tertulis sebagai elemen perbuatan pidana C. bestanddelen (elementen) kunnen noemen van het door hem begane strafbarefeit.."), memenuhi unsur delik sama artinya memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Berdasarkan uraian ahli atas terkait tatbestandmassigheit dikaitkan dengan unsur de strafbaarheid van het feit atau het verboden ziir van het feit dan strafbaarheid van den persoon terhadap isi rumusan Pasal 338 KUHPidana sebagai de delicten met materiele omschrijving. Terkait Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 338 KUHPidana itu sama sekali tidak membutuhkan motif. Kata-kata berencana yang ada dalam kontruksi Pasal 340

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



KUHPidana dalam konteks teori dinamakan Dolus Premeditatus. Dolus ini mensyaratkan 3 (tiga) hal yakni : Pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang Cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Ketiga, pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi dolus Prermeditatus dalam konteks Pasal 340 KUHPidana memberikan batasan dengan Pasal 338 KUHPidana, kalau Pasal 338 KUHPidana itu delik pembunuhan biasa yang dalam konteks teori dikatakan dolus repelitus sementara dolus premeditatus itu harus memerlukan pemikiran yang matang tetapi tidak membutuhkan motif.

Oleh karena Ahli tersebut sebatas memberikan keterangan dan pendapat sesuai dengan keahliannya yang bersifat keilmuan maka atas keterangan yang demikian tidak lagi perlu dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai tanggapannya atas substansi keterangan yang demikian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Risman Harahap** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kondisi dan keadaan Terdakwa ketika didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wartawan dan menjual bumbu pecal dirumah sakit pringadi dan rumah sakit adam malik medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban namun mengenalnya sejak hari Senin tanggal Hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.20 Wib;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Jalan Emas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor listrik warna merah sesampainya di jalan emas pada pukul 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang ibu-ibu yang Terdakwa tidak kenal identitasnya lalu memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang setelah itu korban Safitri mendatangi Terdakwa lalu meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Goceng sambil mengulurkan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menjawab : "nanti saya kasih, kemudian korban Safitri mendatangi Terdakwa dengan mengatakan : "Mana gocengnya" lalu Terdakwa mengatakan ayuk ikut dengan saya, lalu korban Safitri naik keatas sepeda motor listrik Terdakwa yang kemudian Terdakwa membonceng pergi kearah Jalan lorong kemudian ke Jalan gajah lalu melintasi Jalan sentosa lalu ke Jalan pancing lalu ke Jalan arah Sukarami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ke Jalan denai hingga ke Jalan Datuk kabu pasar III Kec.Percut Sei Tuan Kab Deli serdang tepatnya di Mesjid Nurul Huda;

- Bahwa dimana sampai dimesjid pada pukul 15.30 Wib kemudian Terdakwa dan korban Safitri minum es selama 15 (lima belas) menit sambil Terdakwa mencharger sepeda motor listrik Terdakwa, Kemudian korban Safitri mengatakan hendak kencing lalu Terdakwa mengantar korban Safitri ke Toilet dari mesjid tersebut dimana Terdakwa berada didepan dari pintu toilet mesjid tersebut setelah korban Safitri keluar dari dalam toilet mesjid korban Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa dan korban Safitri pergi ke tempat jual es kemasan plastik untuk membeli es tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam toilet untuk membuka jubah warna putih dan membuka baju kaos Terdakwa warna hitam tanpa lengan untuk memberikannya kepada korban Safitri untuk dipakai, karena baju yang dipakai korban Safitri itu bauk makannya Terdakwa memberikan bajunya itu. selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa dan korban Safitri meninggalkan Mesjid Nurui Huda menuju Jalan Denai sekira 5 (lima) menit perjalanan Terdakwa menurunkan korban Safitri didekat penjualan ikan kemudian Terdakwa mengatakan : "Kau disini dulu ya' lalu dijawab yang kemudian korban Safitri turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa menuju Jalan Wahidin dan pada saat di Jalan Denai Terdakwa membuang baju Kaos warna hijau yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam Tas wama coklat lalu membuangnya kedalam parit sesampainya di Jalan Wahidin Terdakwa memutar arah dan menjemput korban Safitri ditempat Terdakwa tinggalkan untuk mengantarnya ke Jalan Emas Kota Medan namun sesampainya dilokasi Terdakwa tidak menemukan korban Safitri yang kemudian Terdakwa pulang kerumah sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa singgah di Mushola Jalan Pusaka Tembung dan melaksanakan sholat yang kemudian Terdakwa mampir untuk beli pulsa dan mencharger sepeda motor listrik dan beristirahat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Puskesmas Pasar XI Desa Bandar Khalipah Ke.Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi korban Safitri karena Terdakwa merasa prihatin terhadap seorang perempuan yang mengemis atau meminta-minta uang;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Sahfitriyani meninggal dunia maka Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang wajar dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai bentuk keseimbangan hak dalam pembelaan atas diri Terdakwa, dan untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan dua orang saksi bernama Ida Friatni Lubis dan Mutia yang ternyata kedua orang saksi dimaksud tidak dibenarkan secara hukum untuk memberi keterangan dibawah sumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu istri dan menantu Terdakwa. Atas fakta yang demikian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi meringankan yang demikian secara yuridis normatif tidak memenuhi syarat sebagai saksi meringankan (*a de charge*) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah dibacakan bukti surat yang dari semula menjadi kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. II Kota Medan Nomor : R/10/XI/2022/RS.Bhayangkara tertanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.Mistar Ritonga, M.Hkes, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar terhadap korban Safitri diperoleh kesimpulan yaitu :

- Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh lima sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus;
- Dari hasil pemeriksaan luar dibagian kepala korban Safitri dijumpai kepala simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dahi dijumpai dahi simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dari hasil pemeriksaan Label Jenazah tidak dijumpai, pembungkus Jenazah tidak dijumpai, Penutup Jenazah dijumpai kain sarung warna cokelat motif kotak-kotak, dijumpai kain sarung warna biru motif kotak-kotak, pakaian Jenazah tidak dijumpai, perhiasan Jenazah tidak dijumpai, Benda disamping Jenazah dijumpai dress berbahan kain berwarna hitam pola kuning;
- Dari tanda-tanda kematian : Lebam mayat dijumpai lebam mayat warna kemerahan pada leher, punggung dan pinggang, tidak hilang dalam



penekanan, kaku mayat tidak dijumpai, pembusukan dijumpai warna kehijauan pada seluruh tubuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan serta di pertanyakan kepada Terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah goni warna Putih;
- 1 (satu) keping CD yang berisikan 3 salinan remanan CCTV;
- 1 (satu) buah Lobe Warna Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Warna Merah;

dimana atas keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan dengan sah menurut hukum juga oleh Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya serta tidak menaruh keberatan, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang menyangkut uraian fakta, keterangan-keterangan dan hal lain yang terkait dengan duduk permasalahan (rentetan kejadian relevan) dalam perkara a quo maka dapat dilihat dalam berita acara serta berkas perkara yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mengujinya apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang menyangkut seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai landasan pengujian dan penilaian terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal, baik yang terkait terhadap pemahaman akan eksistensi Lembaga Peradilan maupun hal lain yang menyangkut kerangka pembuktian beserta sistem yang dianut serta substansi yang erat kaitannya dengan materi dakwaannya Jaksa Penuntut Umum semula berikut batasan-batasan pembuktian yang didasari terhadap aturan hukum terkait sebagai korelasi sistematis dari substansi dakwaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi rasa penghargaan atas inisiatif dan kerja keras baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersusah payah dan dengan tanpa lelah melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara a quo hingga sampai pada pemeriksaan didepan persidangan maka tentunya argumentasi yang demikian tidak serta merta menjadi sebuah alasan (pembenar) yang juga mengenyampingkan hak-hak normatif Terdakwa yang secara atributif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga kendatipun secara yuridis formal Terdakwa telah dihadapkan didepan persidangan yang diikuti dengan penuntutan dalam perkara a quo maka tentunya dalam dirinya juga melekat sebuah hak untuk wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang kesalahan Terdakwa yang dikenal dengan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal ini dalam kerangka pemahaman yang mendahului pertimbangan hukum terhadap pengujian materi pokok perkara mengingat urgensinya yang selaras dan sejalan dengan tugas dan fungsi sebuah Lembaga Peradilan in heren institusi Pengadilan yang bertugas memutus, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara (sengketa) sehingga dari eksistensinya yang demikian maka wajar dan patut bilamana masyarakat dan atau para pencari keadilan (*Justisiable*) begitu menaruh harapan yang sangat besar (benteng pencarian keadilan yang terakhir) dalam sebuah proses peradilan yang mampu memberikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari harapan dan kenyataan yang demikian tentunya majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo harus mampu secara cermat, teliti, objektif dan sesuai dengan aturan hukum formal (*the rule of law*) yang selaras dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga atas pertimbangan yang dibangun dari pemahaman dan dasar seperti itu maka dapat tergambar kalau Lembaga Peradilan in heren Pengadilan adalah sebuah Lembaga yang mampu memberikan keadilan dan kepastian dalam sebuah proses hukum dan tidak sebaliknya menjadi sebuah lembaga yang menakutkan yang terkesan menjadi lembaga penghukuman semata;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka sewajarnya bila majelis hakim dalam integritas morality dan kepribadian yang mampu memberikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum justru tidak akan terpengaruh dengan alur opini atau pendapat yang sedemikian rupa dibangun dari sisi luar proses (*out process of court*) tetapi majelis hakim dengan segala keyakinannya yang muncul dalam sebuah proses pemeriksaan dalam sidang

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan dengan tetap mengacu pada fakta hukum dan logika yang rasionil dibalik fakta hukum itu sendiri akan bisa mengambil putusan yang dirasakan adil, benar dan memiliki nilai manfaat sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam memaknai hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hakekat dan eksistensi Lembaga Peradilan (Pengadilan) sebagaimana diuraikan diatas maka tentunya majelis hakim dalam menilai berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pengujian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah terikat (secara imperatif) dengan system pembuktian yang dianut dalam system peradilan pidana Indonesia yang secara atributif ditentukan dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 183 KUHAP dimaksud merupakan suatu penegasan dari *sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia* yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan harus didasari dari *"sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud"*, yang hal ini dikenal dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang *sifatnya Imperatif*, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrument pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa selaras dan senafas dengan sistem pembuktian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum semula;

Menimbang, bahwa dari makna yang terkandung dalam sistem pembuktian tersebut diatas maka ada satu hal yang sangat urgen dan bersifat imperatif yang menjadi kerangka dan batasan dalam pembuktian suatu delik yakni adanya penegasan yang sifatnya instrument luasnya pembuktian harus mengacu dan dibatasi kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggambarkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara maka ada baiknya memberikan penilaian dan kajian tersendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga hal ini sangat penting untuk melangkah lebih lanjut dalam pembuktian unsur dakwaan serta penting juga agar alur pembuktian dimaksud menjadi terfokus dan tidak menjadi bias yang pada akhirnya menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang demikian juga menjadi penting bagi setiap subsistem yang berintraksi dalam proses peradilan sebagai landasan berpijak dalam membangun kerangka pembuktian yang terfokus dan normatif yuridis;

Menimbang, bahwa manakala memperhatikan ketentuan yang terkait dengan keberadaan surat dakwaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya ketentuan pasal 143 ayat (1), dengan tegas diatur bahwa "*Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan*". Ketentuan ini mengandung implikasi hukum yang prinsip dan esensi salah satunya adalah adanya keharusan yang bersifat imperatif dalam pelimpahan setiap perkara ke pengadilan *haruslah didasari dengan surat dakwaan*. Oleh karena demikian pentingnya eksistensi surat dakwaan dimaksud maka dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI, disebutkan bahwa surat dakwaan dapat mempunyai 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif.

Positif artinya keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.

Negatif artinya apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan haruslah dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Karena itulah, surat dakwaan tersebut menjadi sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana terutama bagi setiap komponen yang terkait didalamnya yakni :

- Bagi Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
- Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
- Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/tidaknya kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan sebagaimana digambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa *surat dakwaan* tersebut

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



menempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selain menjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagi setiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat penting lagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat keharusan dimana dari kedua segi eksistensi surat dakwaan (*segi positif dan segi negatif*) maka kerangka pembuktian dimaksud “*hanya dalam batasan yang telah diuraikan dalam materi surat dakwaan*” dan tidak dibenarkan menjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraian dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelas adanya dimana yang menjadi fokus pembuktian dalam perkara a quo hanya mengacu kepada uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa berikut dasar hukum yang melandasi perbuatan dimaksud serta juga dibatasi dengan locus dan tempus delicti kejadian delik yang nyata-nyata telah diuraikan secara limitatif dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan memperhatikan seluruh pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian fakta hukum yang dipandang telah terungkap di persidangan, yang kemudian dengan fakta hukum demikian secara yuridis formil dan materil sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa untuk mengurai dan menemukan fakta hukum dimaksud maka sekali lagi Majelis Hakim perlu memberikan penegasan yakni fakta hukum itu harus benar dan sungguh lahir dari sistem pembuktian yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia yaitu di dasarkan dari 2 (dua) alat bukti yang sah artinya alat bukti itu tidak boleh bersifat penilaian sepotong-sepotong dan berupa rekaan saja tetapi sungguh harus menjadi rangkaian yang logis, rasionil dan menjadi kesatuan yang memiliki korelatif berkesinambungan sehingga dapat tergambar suatu peristiwa yang bisa diterima kebenarannya, utuh dan tidak bias. Tentunya ini menjadi sangat penting karena konsekuwensi dari fakta hukum demikian memiliki implikasi hukum terhadap keberadaan Terdakwa dan alur pertanggung jawaban pidana yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh rangkaian pertimbangan diatas serta serangkaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk yang lahir dari kesesuaian keterangan atau keadaan lain selama proses persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa satu hal yang menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan serta bersifat valid linier dari seluruh essensi keterangan para saksi dan Terdakwa adalah benar pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Speksi/Kerang Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir sungai Denai telah ditemukan seorang perempuan bernama Safitri yang telah meninggal dunia bahkan mayatnya telah terbungkus dalam sebuah karung goni;
2. Bahwa benar dari seluruh keterangan para saksi yang didengar dalam persidangan terungkap bahwa tidak seorangpun yang melihat dan menyaksikan bagaimana terjadinya peristiwa yang menyebabkan korban Safitri meninggal dunia atau dibunuh, kecuali adanya fakta yang tidak terbantahkan dan tidak terpenggal oleh sebuah keadaan yang bisa mengaburkan rangkaian perjalanan fakta waktu yakni ketika Terdakwa menjemput korban Safitri dengan mempergunakan sepeda motor pada hari Senin tanggal 21 November 2022 lalu dibawa kesebuah mesjid tepatnya mesjid Nurul Huda disekitar jalan Datuk Kabu Pasar III Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya didalam kamar mandi mesjid tersebut Terdakwa memandikan atau menyuruh mandi korban Safitri lalu mengganti baju korban dengan baju yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu sekitar jam 16.30 wib Terdakwa dan korban Safitri meninggalkan lokasi mesjid Nurul Huda menuju arah jalan Denai sampai kemudian besok harinya korban Safitri ditemukan telah meninggal dan menjadi mayat dipinggir sungai Denai yang terbungkus dalam sebuah karung goni;
3. Bahwa selama proses persidangan ternyata dalam rentang perjalanan waktu tersebut yakni sejak Terdakwa menjemput saksi korban Safitri sampai ditemukannya dipinggir sungai Denai dalam keadaan sudah meninggal, maka oleh Terdakwa tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang sah dan relevan termasuk saksi meringankan yang bisa menguatkan keterangan dan bantahan Terdakwa bahwa Dianya pernah atau sudah menitip korban Safitri disuatu tempat yang bisa dan mudah diketahui dan dikenali oleh khalayak umum. Kalaupun dalam persidangan oleh istri dan menantu Terdakwa bernama Ida Friatni Lubis dan Mutia menerangkan bahwa sekitar jam 19.00 wib pada hari Senin tanggal 22 November 2022 Terdakwa sampai dirumah maka kebenaran keterangan yang demikian selain tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum juga bertentangan (tidak bersesuaian) dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau Dianya justru sampai dirumah sekitar jam 21.00 wib pada malam itu;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan pertentangan keterangan tersebut dan rangkaian fakta waktu yang tidak terpenggal terhadap fakta kebersamaan Terdakwa dengan korban Safitri yang ditemukan telah meninggal dunia disekitar aliran sungai Denai maka secara yuridis materil sangat logis dan rasionil serta diyakini bila kematian korban Safitri dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya ada keterlibatan Terdakwa;
5. Bahwa demikian juga dari rangkaian perjalanan fakta waktu diatas, sangat mungkin kematian korban Safitri terjadi pada malam kebersamaannya dengan Terdakwa dan bukan besok paginya, karena besok harinya itu hanya keadaan dari sebuah fakta penemuan mayat korban dan bukan kepastian waktu peristiwa terbunuhnya korban Safitri;
6. Bahwa keyakinan akan kebenaran terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membunuh atau terlibat dalam pembunuhan korban Safitri semakin nyata dan logis dengan mencermati rangkaian fakta dari alur waktu ketika korban Safitri berada dibawah kekuasaan Terdakwa atau ikut serta dengan Terdakwa yang kemudian hal ini bisa menjadi motif seketika yang timbul dalam diri Terdakwa untuk membunuh korban Safitri. Fakta ini terlihat dari tindakan Terdakwa yang membawa korban Safitri tidak seizin saksi Rumiana selaku orang tua korban lalu dibawa ke mesjid Nurul Huda untuk dimandikan dan mengganti baju korban dengan pakaian yang dikenakan Terdakwa. Tentunya dalam rangkaian fakta ini khususnya sesudah korban selesai mandi bisa saja Terdakwa telah melakukan sesuatu kepada korban Safitri yang bersifat pelecehan sehingga setelah kejadian itu maka baru timbul dalam diri Terdakwa perasaan malu dan takut sehingga untuk menghilangkan jejak perbuatan itu maka timbul niat seketika (*mensrea*) dalam diri Terdakwa untuk membunuh atau terlibat dalam pembunuhan korban Safitri. Fakta ini semakin diperkuat dan diyakini kebenarannya karena jika memang Terdakwa niatnya murni sikap kepedulian dan rasa keprihatinan terhadap korban yang cacat kejiwaan dan hanya seorang pengemis maka harusnya Terdakwa cukup mengembalikan (memulangkan) korban Safitri kepada orang tuanya atau setidaknya dikembalikan ditempat semula dimana tadinya korban dijemput;
7. Bahwa walaupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya meragukan kebenaran keadaan korban mengalami cacat kejiwaan karena tidak ada pembuktian secara medis maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi yang menafikkan atau mengenyampingkan fakta dari keadaan korban Safitri yang memang benar mengalami cacat kejiwaan atau perkembangan kejiwaannya tidak sempurna. Faktanya dari serangkaian

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



keterangan saksi telah nyata mereka melihat keseharian korban yang sikap dan tingkah lakunya tidak seperti orang yang seusianya bahkan setiap bertemu orang tanpa rasa malu selalu meminta uang dengan mengulurkan tangan dan menyebut **goceng**. Sikap korban itu juga yang dimanfaatkan Terdakwa untuk membawa korban ketika meminta uang dengan sebutan goceng, lalu Terdakwa membawa korban dengan tujuan untuk mengambil uang yang diminta korban tersebut walau kemudian Terdakwa tidak pernah memberikan uang dimaksud bahkan pada akhirnya terlibat dalam pembunuhan korban;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum sebagai terurai diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengujinya apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karenanya secara yuridis formil (formalistic legalistic) akan dipertimbangkan dan dinilai sesuai dengan hakekat perbuatan yang dipandang telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah dikemukakan diatas maka oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, ternyata perbuatan yang dipandang telah terbukti dalam persidangan atas diri terdakwa tersebut adalah perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif Kedua* yakni pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

ad.1. Unsur Barang Siapa.

Unsur Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika lany dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (*responsibility delic*) yang melekat dalam dirinya;

Dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **Risman Harahap** yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah disesuaikan maka bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Dianya mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Sehingga dari fakta yang demikian dengan parameter dari penilaian yang logis dan rasionil maka jelas secara yuridis, Terdakwa tersebut dapat dikuwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pengertian yang terkandung dalam unsur ini harus diartikan secara korelatif dan komprehensif terintegrasi artinya perbuatan kesengajaan dimaksud harus memiliki hubungan yang erat terhadap pembuktian suatu keadaan hilangnya nyawa seseorang, sehingga antara sifat kesengajaan dengan hilangnya nyawa tersebut merupakan hubungan sebab akibat sebagai bentuk perwujudan niat yang dilakukan oleh sipelaku delik;

Selanjutnya dari berbagai literatur hukum baik yang bersifat yuridis normatif maupun doktrinal maka unsur dengan sengaja/kesengajaan dimaksud selalu ditafsirkan secara luas artinya bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan dengan kesadaran yang pasti ataupun sebagai kesangajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*delic dolus*) sehingga dalam kerangka pengertian ini kesengajaan akan dapat tergambarkan dan terlihat dari cara-cara (modus) seseorang dalam melakukan suatu perbuatan untuk mewujudkan niat yang ada dalam dirinya;

Sementara hilangnya nyawa orang lain dalam unsur a quo merupakan salah satu bentuk akibat dari kesengajaan dimaksud yang menjadikan seseorang korban meninggal dunia atau dalam keadaan berhenti secara permanent seluruh fungsi dari organ tubuhnya;

Dalam buku *KUHP dan Penjelasannya* karangan R. Sugandhi, SH terbitan Usaha Nasional Surabaya, Juli 1980, halaman 357 disebutkan bahwa rumusan delik dalam pasal a quo merupakan delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dimana pembunuhan dimaksud harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Dengan demikian maka terjadinya pembunuhan tersebut sangat ditentukan oleh adanya niat seketika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat dimaksud memungkinkan untuk dilaksanakan seketika juga karena adanya kesempatan atau ruang waktu oleh pelaku delik;

Jadi dari pemahaman dan pengertian dalam unsur tersebut diatas jelas menuntut keharusan agar dalam rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan harus ada hubungan causalitas antara perbuatan kesengajaan dengan akibat perbuatan yang real tertuju kepada korban secara tersistimatis, kontinyu dan dibangun dari sebuah kesadaran untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat berupa Visum et repertum, keterangan terdakwa serta bukti petunjuk yang lahir dari kesesuaian antar keterangan dimaksud dan atau dari persesuaian terhadap keadaan lain yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum, antara lain :

- 1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 13.30 wib dimana saat itu korban Safitri sedang berada disekitar lokasi Yang Lim Plaza bersama dengan ibunya saksi Rumiana untuk tujuan menerima bantuan sembako. Tiba-tiba kemudian saksi Safitri mendekati seorang laki-laki yang bernama Risman Harahap (Terdakwa) untuk meminta uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sambil menyebutkan "minta goceng", lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Safitri "nanti ku kasih ikut dulu naik", kemudian korban Safitri naik keatas sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa Korban Safitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari saksi Rumiana selaku orang tua korban Safitri;
- 2) Bahwa setelah Terdakwa membawa korban Safitri lalu saksi Rumiana selaku orang tua berusaha mencari korban yang dibantu oleh beberapa orang yang ada disekitar tempat itu namun tidak berhasil menemukannya sampai kemudian pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi Rumiana bahwa korban Safitri telah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan disekitar aliran sungai Denai yang terbungkus dalam karung goni;
- 3) Bahwa benar dari seluruh keterangan para saksi yang didengar dalam persidangan terungkap bahwa tidak seorangpun yang melihat dan menyaksikan bagaimana terjadinya peristiwa yang menyebabkan korban Safitri meninggal dunia atau dibunuh, kecuali adanya fakta yang tidak terbantahkan dan tidak terpenggal oleh sebuah keadaan yang bisa mengaburkan rangkaian perjalanan fakta waktu yakni ketika Terdakwa menjemput korban Safitri dengan mempergunakan sepeda motor pada hari Senin tanggal 21 November 2022 lalu dibawa kesebuah mesjid tepatnya

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



mesjid Nurul Huda disekitar jalan Datuk Kabu Pasar III Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya didalam kamar mandi mesjid tersebut Terdakwa memandikan atau menyuruh mandi korban Safitri lalu mengganti baju korban dengan baju yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu sekitar jam 16.30 wib Terdakwa dan korban Safitri meninggalkan lokasi mesjid Nurul Huda menuju arah jalan Denai sampai kemudian besok harinya korban Safitri ditemukan telah meninggal dan menjadi mayat dipinggir sungai Denai yang terbungkus dalam sebuah karung goni;

4) Bahwa selama proses persidangan ternyata dalam rentang perjalanan waktu tersebut yakni sejak Terdakwa menjemput saksi korban Safitri sampai ditemukannya dipinggir sungai Denai dalam keadaan sudah meninggal, maka oleh Terdakwa tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang sah dan relevan termasuk saksi meringankan yang bisa menguatkan keterangan dan bantahan Terdakwa bahwa Dianya pernah atau sudah menitip korban Safitri disuatu tempat yang bisa dan mudah diketahui dan dikenali oleh khalayak umum. Kalaupun dalam persidangan oleh istri dan menantu Terdakwa bernama Ida Friatni Lubis dan Mutia menerangkan bahwa sekitar jam 19.00 wib pada hari Senin tanggal 22 November 2022 Terdakwa sampai dirumah maka kebenaran keterangan yang demikian selain tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum juga bertentangan (tidak bersesuaian) dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau Dianya justru sampai dirumah sekitar jam 21.00 wib pada malam itu;

5) Bahwa dengan pertentangan keterangan tersebut dan rangkaian fakta waktu yang tidak terpenggal terhadap fakta kebersamaan Terdakwa dengan korban Safitri yang ditemukan telah meninggal dunia disekitar aliran sungai Denai maka secara yuridis materil sangat logis dan rasionil serta diyakini bila kematian korban Safitri dilakukan oleh Terdakwa atau setidaknya ada keterlibatan Terdakwa;

6) Bahwa demikian juga dari rangkaian perjalanan fakta waktu diatas, sangat mungkin kematian korban Safitri terjadi pada malam kebersamaannya dengan Terdakwa dan bukan besok paginya, karena besok harinya itu hanya keadaan dari sebuah fakta penemuan mayat korban dan bukan kepastian waktu peristiwa terbunuhnya korban Safitri. Fakta ini semakin diperkuat dengan hasil visum et repertum atas diri korban dimana kematian itu terjadi sekitar dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa keyakinan akan kebenaran terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membunuh atau terlibat dalam pembunuhan korban Safitri semakin nyata dan logis dengan mencermati rangkaian fakta dari alur waktu ketika korban Safitri berada dibawah kekuasaan Terdakwa atau ikut serta dengan Terdakwa yang kemudian hal ini bisa menjadi motif seketika yang timbul dalam diri Terdakwa untuk membunuh korban Safitri. Fakta ini terlihat dari tindakan Terdakwa yang membawa korban Safitri tidak seizin saksi Rumiana selaku orang tua korban lalu dibawa ke mesjid Nurul Huda untuk dimandikan dan mengganti baju korban dengan pakaian yang dikenakan Terdakwa. Tentunya dalam rangkaian fakta ini khususnya sesudah korban selesai mandi bisa saja Terdakwa telah melakukan sesuatu kepada korban Safitri yang bersifat pelecehan sehingga setelah kejadian itu maka baru timbul dalam diri Terdakwa perasaan malu dan takut sehingga untuk menghilangkan jejak perbuatan itu maka timbul niat seketika (*mensrea*) dalam diri Terdakwa untuk membunuh atau terlibat dalam pembunuhan korban Safitri. Fakta ini semakin diperkuat dan diyakini kebenarannya karena jika memang Terdakwa niatnya murni sikap kepedulian dan rasa keprihatinan terhadap korban yang cacat kejiwaan dan hanya seorang pengemis maka harusnya Terdakwa cukup mengembalikan (memulangkan) korban Safitri kepada orang tuanya atau setidaknya dikembalikan ditempat semula dimana tadinya korban dijemput;

8) Bahwa walaupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya meragukan kebenaran keadaan korban mengalami cacat kejiwaan karena tidak ada pembuktian secara medis maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi yang menafikkan atau mengenyampingkan fakta dari keadaan korban Safitri yang memang benar mengalami cacat kejiwaan atau perkembangan kejiwaannya tidak sempurna. Faktanya dari serangkaian keterangan saksi telah nyata mereka melihat keseharian korban yang sikap dan tingkah lakunya tidak seperti orang yang seusianya bahkan setiap bertemu orang tanpa rasa malu selalu meminta uang dengan mengulurkan tangan dan menyebut **goceng**. Sikap korban itu juga yang dimanfaatkan Terdakwa untuk membawa korban ketika meminta uang dengan sebutan goceng, lalu Terdakwa membawa korban dengan tujuan untuk mengambil uang yang diminta korban tersebut walau kemudian Terdakwa tidak pernah memberikan uang dimaksud bahkan pada akhirnya terlibat dalam pembunuhan korban;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas maka telah cukup membuktikan dimana terhadap

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



peristiwa terbunuhnya korban Safitri secara logis rasionil memiliki keterkaitan dengan peran Terdakwa yang lahir dari motif dan niat untuk menghilangkan jejak dari kemungkinan Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada korban Safitri;

Menimbang, bahwa tentunya dari keterbatasan saksi yang ada serta pengingkaran Terdakwa dari perbuatannya tersebut maka secara detail dan spesifik tidak ditemukan bukti bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan atau terlibat dalam pembunuhan itu, namun dengan memperhatikan rangkaian fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa terlibat dalam pembunuhan korban Safitri sebagai tindakan kesengajaan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak dari kemungkinan Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada korban dimaksud. Keyakinan demikian adalah sesuatu yang sangat beralasan karena niat Terdakwa untuk membunuh korban Safitri timbul seketika setelah ada perasaan malu dan takut serta sebagai upaya untuk menjaga harga diri dan kehormatan Terdakwa bila perbuatannya yang telah melakukan pelecehan kepada korban Safitri akan diketahui oleh orang banyak terlebih keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup jelas dan terang kalau Terdakwa tersebut sebagai pelaku yang terlibat dalam pembunuhan korban Safitri sebagai bentuk kesengajaan tujuan yang dikehendaki;

Dengan demikian unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua diatas maka secara yuridis formil dan materil telah terbukti pula Terdakwa melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepadanya harus dijatuhkan hukuman penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara a quo maka terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas diriNya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai dalam proses pemeriksaan di persidangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanya berada dalam tahanan sementara, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya selama yang bersangkutan berada dalam tahanan sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka mengenai pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang tidak relevan dan bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian secara yuridis harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum diputuskan penghukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatu yang bisa menjadi terminologi terukur terhadap bentuk dan lamanya hukuman dimaksud sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tatanan teori pembedaan yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pembedaan dimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi korban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina dan terkoreksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam tatanan teori kebenaran pengambilan suatu putusan maka harus bisa mengakomodir tujuan yang dikehendaki dalam teori Utilitas dimana putusan dimaksud harus bisa menjadi instrument koreksi dalam diri Terdakwa serta menjadi jawaban dari keadilan responsif yang bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam persidangan bila melihat jejak masa lalunya ternyata Terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan sesuatu perbuatan atau tindak pidana yang bersifat tercela sehingga hal ini menjadi pertimbangan tersendiri untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum diatas serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara a quo maka apapun bentuk penghukuman bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang adil, proporsional dan memiliki nilai kemanfaatan;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo ternyata untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, berkeadilan dan berkemanusiaan terhadap korban dan keluarganya maka sesuai dengan kewenangan yang melekat kepadanya dengan cara dan pola yang diatur dalam kapasitas kewenangan dimaksud maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan pendampingan bagi keluarga korban serta melakukan perhitungan yang relevan untuk dijatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa kewajiban Restitusi yakni ganti kerugian dalam bentuk meteril;

Menimbang, bahwa sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku dalam tatanan pengajuan Restitusi dimaksud khususnya pengaturan yang dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2022 maka oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dokumen yang terkait dengan Restitusi tersebut dan untuk itu dalam tuntutanannya telah menyampaikannya sebagai bahagian yang tidak terpisahkan. Atas dasar dimaksud maka oleh Majelis Hakim akan menjatuhkan juga hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa penghukuman untuk membayar Restitusi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sangat keji dan sadis karena dilakukan kepada seorang yang memiliki keterbelakangan kejiwaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merampas hak hidup bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan ketertekanan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberi keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah cukup tua (uzur) dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn



- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risman Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Risman Harahap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang restitusi kepada Keluarga Korban sebesar Rp.253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan surat LPSK Nomor : R-1861/4.1/IP/LPSK/07/2023 tanggal 20 Juli 2023.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Goni warna Putih;
 - 1 (satu) Keping CD yang berisikan 3 salinan remanan CCTV;
 - 1 (satu) Buah Lobe Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Warna Merah;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Khamozaro Waruwu, S.H., M.H Hakim Ketua beserta Arfan Yani, S.H dan Nurmiati, S.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian majelis tertanggal 27 September 2023 dan dengan dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh M.Rizqi Darmawan, S.H., dan Septian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)